

0038305-10.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL LEANDRO DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

MICHEL LEANDRO DE AQUINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0038305-10.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0038305-10.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL LEANDRO DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

MICHEL LEANDRO DE AQUINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de maio de 2017, por volta das 13h30min, dentro do

supermercado Sonda, situado na Avenida Marechal Tito, nº 7579, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, previamente ajustado e com unidade de designios com outros dois indivíduos não identificados, tentaram subtrair para eles, mediante fraude, o cartão bancário pertencente à vítima Aparecida G. V., não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2017 (fls. 106/107).

O réu foi citado às fls. 129 e o feito continuou tramitando sem suspensão até a presente data.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Considerando o acima exposto, a pretensão punitiva do Estado foi irremediavelmente atingida pela prescrição.

A pena mínima cominada para a infração penal imputada ao réu é de 2 anos. Desta forma, levando-se em conta que a pena-base seria fixada pouco acima do patamar mínimo legal, uma vez presentes duas qualificadoras, mas ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, ter-se-ia 2 anos e 4 meses de reclusão. Nesse sentido, na segunda fase da dosimetria, considerando a primariedade do acusado (fls. 137), a pena não superaria os 2 anos e 4 meses. Por fim, contudo, na terceira etapa, esse montante seria reduzido em, no mínimo, 1/3, posto que o crime não se consumou, resultando em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se daria em 4 anos, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia (17 de julho de 2017) e a presente data, transcorreram mais de 5 anos, sem que tenha encerrado o trâmite processual.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição antecipada, nos termos acima expostos.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "O problema da prescrição encontra-se no vestíbulo da ação cognitiva; e, quando verificada, impossibilita a pesquisa do mérito e de eventuais vícios procedimentais". (TACRIM-SP - HC - Rel. Roberto Martins - JUTACRIM 59/105).

Ademais, a extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição, segundo o disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, deve ser conhecida em qualquer fase do processo.

No caso em tela, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva que impede a pretensão de punir do Estado.

Assim sendo, foge à lógica do bom senso, permitir o início e prosseguimento de ação penal com destino evidente, para efeito nenhum, máxime à luz do grande número de feitos em andamento, inclusive nos Tribunais, com reduzido número de Juízes, situação que muito contribui para a demora dos feitos e que, frequentemente, é carreada à responsabilidade do Poder Judiciário.

A respeito do tema, já se decidiu:

"De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste de prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal." (TACRIM-SP - HC - Rel. Juiz Sérgio Carvalhosa - RT 669/315). Em julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo foi reafirmado o entendimento de ser cabível o reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual.

É a seguinte a ementa do v. acórdão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Aplicação da chamada prescrição antecipada ou virtual ou projetada ou em perspectiva. - Possibilidade. - Verificando desde logo de que a persecutio criminis carece de utilidade processual, falece uma das condições da ação, decretável ab initio. - Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Lapso temporal quadrienal já decorrido desde o recebimento da denúncia. - Inescapável a ocorrência futura da prescrição retroativa. Recurso desprovido. (Recurso em sentido

estrito 990092893190 - Relator: Edison Brandão - Comarca: Praia Grande - 16ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 16/03/2010 - data do registro: 06/04/2010).

Diante do exposto RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MICHEL LEANDRO DE AQUINO, qualificado nos autos, em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, archive-se o feito com as cautelas de praxe, ficando autorizado o leilão ou destruição de eventuais bens apreendidos e não reclamados no prazo de 90 dias de referido trânsito.

O réu poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P. R. I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA